CONTRATO DE LICENÇA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS) – VENDOR.AI

CONTRATANTE (FORNECEDORA): WINDOOR SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 59.623.589/0001-27, com sede na rua PREFEITO OSMAR CUNHA, 416, SALA 1108, CENTRO, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88015100, neste ato representada por seu representante legal MARCOS PAULO REISDORFER, brasileiro, [ESTADO CIVIL], EMPRESARIO, RG 5.008.572, CPF 009.763.579-09, doravante denominada simplesmente VENDOR.AI.

CONTRATADA (CLIENTE): [RAZÃO SOCIAL COMPLETA DO CLIENTE] , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº [CNPJ DO CLIENTE] , com sede na [ENDEREÇO COMPLETO DO CLIENTE] , neste ato representada por seu representante legal [NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL DO CLIENTE, NACIONALIDADE, ESTADO CIVIL, PROFISSÃO, RG E CPF] , doravante denominada simplesmente CLIENTE.

As partes acima identificadas, na melhor forma de direito, celebram o presente CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS) , que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir expostas:

CLÁUSULA 1 – DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a licença não exclusiva, intransferível e temporária de uso do sistema proprietário denominado Vendor.AI, uma plataforma de inteligência artificial para SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE NEGOCIOS , disponibilizado no modelo "Software as a Service" (SaaS), incluindo a prestação de serviços de suporte técnico, hospedagem em nuvem e manutenção evolutiva e corretiva, conforme condições descritas neste instrumento e em seus anexos.

1.2. O software é acessado remotamente via internet, em ambiente web, através de login e senha fornecidos ao CLIENTE, mediante a disponibilização do ambiente de produção pela VENDOR.AI.

1.3. Em hipótese alguma o CLIENTE terá acesso ao código-fonte, à estrutura de banco de dados, aos algoritmos proprietários ou a qualquer documentação técnica interna do sistema, que pertencem exclusivamente à VENDOR.AI, sendo o presente contrato mera licença de uso.

CLÁUSULA 2 – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E PROTEÇÃO CONTRA CÓPIAS

2.1. Titularidade Exclusiva. A VENDOR.AI é a legítima titular de todos os direitos de propriedade intelectual sobre o Sistema Vendor.AI, incluindo, mas não se limitando a: código-fonte, código-objeto, algoritmos, estruturas de dados, design de interface gráfica, manuais de uso, documentação técnica, fluxogramas, metodologias, funcionalidades, módulos, APIs, bem como quaisquer melhorias, atualizações, correções e novas versões desenvolvidas durante a vigência deste contrato.

2.2. Licença Limitada. O presente contrato não transfere ao CLIENTE nenhum direito de propriedade sobre o Sistema, mas tão somente o direito limitado de uso, nas condições aqui estabelecidas. O CLIENTE não adquire, por este instrumento, qualquer direito sobre a propriedade intelectual da VENDOR.AI.

2.3. Vedações Expressas (Cláusula Anti-Cópia). É expressamente vedado ao CLIENTE, seus prepostos, funcionários, colaboradores ou terceiros por ele contratados, direta ou indiretamente:

a) Copiar, reproduzir, adaptar, modificar, traduzir, descompilar, fazer engenharia reversa, desmontar ou de qualquer forma tentar obter acesso ao código-fonte, código-objeto ou estrutura do Sistema Vendor.AI, total ou parcialmente;

b) Criar obras derivadas, cópias ou ambientes que repliquem as funcionalidades do Sistema, utilizando técnicas de "scraping", "framing", espelhamento de tela, engenharia de uso reverso, mineração de dados automatizada ou qualquer outro método manual ou automatizado;

c) Remover, ocultar, alterar ou modificar quaisquer avisos de direitos autorais, marcas registradas, logotipos ou qualquer outra identificação de propriedade intelectual da VENDOR.AI presente no Sistema;

d) Licenciar, sublicenciar, alugar, arrendar, ceder, doar, alienar, vender, distribuir, compartilhar ou transferir o acesso ao Sistema a terceiros não autorizados previamente e por escrito pela VENDOR.AI;

e) Utilizar o Sistema para desenvolver um produto concorrente ou realizar engenharia de benchmark competitivo sem autorização expressa;

f) Contornar, desativar ou violar qualquer mecanismo de segurança, controle de acesso ou proteção implementado no Sistema.

2.4. Auditoria Técnica de Uso. A VENDOR.AI reserva-se o direito de implementar mecanismos tecnológicos de verificação de integridade e rastreamento de acessos para prevenir cópias não autorizadas, respeitada a legislação de proteção de dados. Constatado qualquer indício de violação desta cláusula, a VENDOR.AI poderá rescindir o contrato por justa causa, sem prejuízo da apuração de perdas e danos materiais e morais, e da adoção das medidas judiciais criminais cabíveis, nos termos da Lei nº 9.609/98 (Lei do Software) e da Lei nº 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais).

2.5. Violação e Penalidades. Em caso de violação comprovada de qualquer das vedações descritas no item 2.3, o CLIENTE estará sujeito ao pagamento de multa penal não compensatória no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por evento de violação, sem prejuízo da apuração de perdas e danos complementares, da rescisão contratual imediata e da comunicação às autoridades competentes para apuração criminal.

CLÁUSULA 3 – DO ACESSO E CADASTRO DE USUÁRIOS

3.1. O CLIENTE receberá da VENDOR.AI credenciais de acesso (login e senha) para utilização do Sistema, sendo de sua exclusiva responsabilidade:

a) Manter o sigilo e a confidencialidade das credenciais de acesso;

b) Não compartilhar as credenciais com terceiros não autorizados;

c) Comunicar imediatamente à VENDOR.AI qualquer uso não autorizado de sua conta ou suspeita de violação de segurança;

d) Responsabilizar-se integralmente por todas as atividades realizadas através de suas credenciais.

3.2. A VENDOR.AI reserva-se o direito de limitar o número de usuários simultâneos de acordo com o plano contratado, conforme Anexo Comercial.

CLÁUSULA 4 – DA CONTRAPRESTAÇÃO E DO REAJUSTE (MENSALIDADE)

4.1. Pela licença de uso e prestação dos serviços de suporte e manutenção, o CLIENTE pagará à VENDOR.AI o valor mensal fixo de R$ [VALOR MENSAL] ([VALOR POR EXTENSO]) , com vencimento todo dia [DIA DO VENCIMENTO, ex: 10] de cada mês.

4.2. A contraprestação é devida independentemente da efetiva utilização do Sistema pelo CLIENTE, sendo a disponibilização do ambiente 24 horas por dia, 7 dias por semana, a obrigação principal da VENDOR.AI.

4.3. O valor será reajustado anualmente, a partir da data de assinatura do contrato, com base na variação acumulada do [ÍNDICE DE REAJUSTE, ex: IGPM/FGV ou IPCA/IBGE] nos últimos 12 meses. Na ausência ou extinção do índice, será utilizado o que o substituir legalmente.

4.4. Em caso de atraso no pagamento, o valor será acrescido de multa moratória de 2% (dois por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice contratado.

CLÁUSULA 5 – DA MANUTENÇÃO DO SISTEMA (ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO - SLA)

5.1. Disponibilidade do Ambiente. A VENDOR.AI se compromete a manter o Sistema disponível para acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana, com garantia de uptime de 99,5% (noventa e nove vírgula cinco por cento) ao mês, excetuados os períodos de manutenção programada.

5.2. Manutenção Corretiva. Corresponde à identificação e solução de erros, falhas ou bugs que impeçam o Sistema de operar conforme suas especificações técnicas. A VENDOR.AI se compromete a:

a) Iniciar o tratamento do chamado em até [XX, ex: 4] horas úteis a partir da abertura do ticket pelo CLIENTE;

b) Solucionar o problema em até [YY, ex: 8] horas úteis para chamados críticos (sistema indisponível), [ZZ, ex: 24] horas úteis para chamados altos (funcionalidade principal inoperante), e [WW, ex: 72] horas úteis para chamados médios e baixos.

5.3. Manutenção Evolutiva (Upgrades). A VENDOR.AI realizará, a seu exclusivo critério, melhorias e novas funcionalidades na plataforma, visando sua evolução tecnológica. Tais upgrades são incluídos na mensalidade e não geram qualquer direito a desconto, crédito ou compensação ao CLIENTE.

5.4. Manutenção Preventiva. A VENDOR.AI poderá suspender temporariamente o acesso ao Sistema para manutenções programadas, preferencialmente em horários de menor tráfego (madrugadas e finais de semana), mediante aviso prévio ao CLIENTE com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, por e-mail cadastrado.

5.5. Exclusões de Responsabilidade. A VENDOR.AI não será responsável por indisponibilidade decorrente de:

a) Falhas nos serviços de internet do CLIENTE;

b) Ataques cibernéticos de terceiros (DDoS, hackers) que excedam medidas razoáveis de proteção;

c) Caso fortuito ou força maior;

d) Suspensão por inadimplência, conforme Cláusula 6;

e) Manutenção corretiva de emergência, devidamente comunicada.

CLÁUSULA 6 – DA SUSPENSÃO POR INADIMPLÊNCIA (CLÁUSULA DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO)

6.1. Esta cláusula reflete a essência do modelo SaaS. A disponibilização do serviço é condicionada ao pagamento pontual da contraprestação mensal.

6.2. Vencimento e Bloqueio Automático. Caso o pagamento da mensalidade não seja identificado pela VENDOR.AI até o [DIA LIMITE, ex: 5º dia útil] após o vencimento, o acesso ao Sistema Vendor.AI será automaticamente suspenso, independentemente de qualquer notificação prévia, judicial ou extrajudicial.

6.3. Suspensão Total. Durante a suspensão, nenhum usuário vinculado à conta do CLIENTE conseguirá acessar o painel de controle, extrair dados, gerar relatórios ou utilizar quaisquer funcionalidades do Sistema. Os dados do CLIENTE permanecerão armazenados nos servidores, mas totalmente inacessíveis (em estado de quarentena).

6.4. Prazo de Quarentena. Os dados do CLIENTE serão mantidos em quarentena pelo prazo de [30 (trinta)] dias contados da data da suspensão.

6.5. Reativação do Acesso. Para reativar o acesso, o CLIENTE deverá:

a) Quitar integralmente o(s) débito(s) pendente(s), acrescido(s) das penalidades previstas no item 4.4;

b) Pagar a taxa de reativação de serviço no valor de R$ [VALOR DA TAXA DE REATIVAÇÃO] .

6.6. Rescisão por Abandono e Exclusão de Dados. Transcorrido o prazo de quarentena de 30 dias sem a regularização integral dos pagamentos, o contrato será considerado rescindido de pleno direito, por justa causa imputável ao CLIENTE. A partir de então, a VENDOR.AI ficará autorizada a excluir definitiva e irreversivelmente todos os dados e backups do ambiente do CLIENTE, sem qualquer ônus, dever de retenção ou direito a indenização.

CLÁUSULA 7 – DO PRAZO E DA RESCISÃO

7.1. Vigência. O presente contrato vigorará pelo período de [12 (doze) meses] , contados da data de assinatura, com renovação automática por períodos iguais e sucessivos, salvo manifestação expressa e por escrito de qualquer das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes do término do período vigente.

7.2. Multa por Cancelamento Antecipado (Fidelidade). Caso o CLIENTE solicite o cancelamento do contrato antes do término do período de vigência contratado, incorrerá em multa compensatória equivalente a [XX%, ex: 30% (trinta por cento)] sobre o valor total das parcelas remanescentes até o fim do período contratado.

7.3. Rescisão por Justa Causa. Constituem motivos para rescisão por justa causa, independentemente de notificação:

a) Pela VENDOR.AI: inadimplência do CLIENTE (após o prazo de quarentena); violação de propriedade intelectual (Cláusula 2); uso indevido do Sistema para fins ilícitos; falência ou recuperação judicial do CLIENTE;

b) Pelo CLIENTE: descumprimento reiterado do SLA pela VENDOR.AI; falência ou recuperação judicial da VENDOR.AI.

7.4. Rescisão sem Justa Causa. Qualquer das partes poderá rescindir o contrato sem justa causa, mediante aviso prévio de 30 dias, observada a multa por cancelamento antecipado prevista no item 7.2, se aplicável.

CLÁUSULA 8 – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

8.1. Definições e Papéis. Para os fins desta cláusula, aplicam-se as definições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018 – LGPD). Neste contrato, o CLIENTE é qualificado como CONTROLADOR e a VENDOR.AI como OPERADORA dos dados pessoais inseridos e tratados através do Sistema Vendor.AI.

8.2. Finalidade do Tratamento. A VENDOR.AI tratará os dados pessoais sob as estritas instruções do CLIENTE, única e exclusivamente para viabilizar a prestação dos serviços contratados (hospedagem, processamento de IA e suporte técnico). É vedado à VENDOR.AI utilizar os dados para qualquer outra finalidade, como criação de perfis comportamentais próprios, venda de dados ou enriquecimento de bases de terceiros.

8.3. Obrigações do Controlador (CLIENTE). Cabe exclusivamente ao CLIENTE:

a) Garantir que possui base legal legítima (Art. 7º e 11º da LGPD) para coletar e tratar os dados pessoais que inserir no Sistema, eximindo a VENDOR.AI de qualquer responsabilidade por vício de consentimento ou ausência de finalidade na origem;

b) Responder integralmente perante os titulares dos dados, obrigando-se a receber e processar todas as solicitações de direitos (acesso, correção, anonimização, eliminação, portabilidade, informações sobre compartilhamento);

c) Zelar pela veracidade e correção dos dados inseridos na plataforma.

8.4. Obrigações da Operadora (VENDOR.AI). A VENDOR.AI se obriga a:

a) Tratar os dados pessoais exclusivamente para a execução do objeto contratual e conforme a documentação técnica do Sistema;

b) Notificar imediatamente o CLIENTE, em até 48 (quarenta e oito) horas, sobre qualquer solicitação judicial, administrativa ou de titular de dados que receba diretamente, abstendo-se de respondê-la, salvo por determinação legal expressa;

c) Implementar e manter medidas técnicas e administrativas de segurança, incluindo criptografia, controle de acesso lógico segmentado por perfil, registros de auditoria (logs) e backups periódicos, conforme detalhado no Anexo Técnico (DPA);

d) Comunicar Incidentes de Segurança: Em caso de incidente de segurança que envolva dados pessoais (vazamento, acesso não autorizado, perda, destruição), comunicar o CLIENTE em até 24 (vinte e quatro) horas do conhecimento do fato, com detalhes sobre a natureza, escopo, categorias e número aproximado de titulares afetados, dados e registros afetados, medidas de mitigação adotadas e riscos decorrentes. O CLIENTE, como Controlador, é o único responsável por avaliar a necessidade e providenciar a comunicação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e aos titulares.

8.5. Transferência Internacional. A VENDOR.AI não transferirá os dados pessoais hospedados para fora do território brasileiro sem autorização prévia e expressa do CLIENTE, exceto se a localização dos servidores de nuvem (datacenter) estiver previamente informada no Anexo Técnico, hipótese em que a VENDOR.AI garante que o país de destino possui nível adequado de proteção reconhecido pela ANPD ou que foram adotadas as cláusulas-padrão contratuais ou normas corporativas globais.

8.6. Eliminação dos Dados ao Término. Ao término do contrato, independentemente do motivo, a VENDOR.AI se compromete a eliminar de forma segura e definitiva todos os dados pessoais e cópias integrais do banco de dados do CLIENTE em até [15 (quinze)] dias, ressalvada a possibilidade de:

a) Manter os dados anonimizados, de forma irreversível, para fins de melhoria estatística do sistema de IA;

b) Manter os dados bloqueados exclusivamente para fins de cumprimento de obrigação legal ou regulatória.

8.7. Auditoria e Fiscalização. O CLIENTE poderá, mediante aviso prévio de 15 (quinze) dias e durante o horário comercial, realizar auditorias ou solicitar relatórios de conformidade (como certificações ISO 27001, SOC 2 ou equivalentes) para verificar o cumprimento das obrigações de segurança da informação, arcando com os custos razoáveis de deslocamento e tempo técnico da VENDOR.AI, salvo se a auditoria decorrer de investigação de incidente de segurança causado comprovadamente pela VENDOR.AI.

8.8. Responsabilidade e Penalidades. A parte que der causa a descumprimento da LGPD responderá pelos danos materiais e morais decorrentes, inclusive perante a ANPD, os titulares de dados e terceiros, observado o regime de responsabilidade civil previsto na lei. A VENDOR.AI responderá solidariamente apenas quando descumprir as obrigações desta cláusula ou quando tiver tratado os dados pessoais em desconformidade com as instruções lícitas e documentadas do CLIENTE.

8.9. Anexo Técnico (DPA). As partes declaram que as informações detalhadas sobre as operações de tratamento de dados pessoais estão descritas no Anexo Técnico – Acordo de Tratamento de Dados Pessoais (DPA) , que é parte integrante e indissociável deste contrato.

CLÁUSULA 9 – DA CONFIDENCIALIDADE

9.1. O CLIENTE se obriga, por si, seus sócios, administradores, funcionários e prepostos, a manter o mais absoluto sigilo e confidencialidade sobre todas as informações técnicas, comerciais, estratégicas, financeiras e operacionais relacionadas à VENDOR.AI e ao Sistema Vendor.AI que venha a ter conhecimento em razão deste contrato.

9.2. A obrigação de confidencialidade permanecerá em vigor durante a vigência contratual e por 2 (dois) anos após seu término, independentemente do motivo.

9.3. A violação desta cláusula sujeitará o infrator ao pagamento de perdas e danos, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis.

CLÁUSULA 10 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Comunicações. Todas as comunicações entre as partes serão realizadas preferencialmente por e-mail, considerando-se válidos os endereços eletrônicos informados no preâmbulo deste contrato e no Anexo Técnico (contato dos Encarregados de Dados). As partes obrigam-se a manter seus dados de contato atualizados.

10.2. Cessão. O CLIENTE não poderá ceder ou transferir, total ou parcialmente, os direitos e obrigações decorrentes deste contrato sem a prévia e expressa autorização por escrito da VENDOR.AI.

10.3. Tolerância. A tolerância de qualquer das partes quanto ao descumprimento de qualquer cláusula contratual pela outra não constituirá novação ou renúncia a direitos, podendo a parte lesada exigir o cumprimento integral do contrato a qualquer tempo.

10.4. Nulidade Parcial. A declaração de nulidade ou invalidade de qualquer cláusula deste contrato não afetará as demais, que permanecerão em pleno vigor.

10.5. Registro Eletrônico. O presente contrato celebrado por meio eletrônico, com a utilização de assinatura eletrônica válida (ICP-Brasil ou plataforma de assinatura digital reconhecida), será considerado título executivo extrajudicial para todos os fins de direito.

CLÁUSULA 11 – DO FORO

11.1. As partes elegem o Foro da Comarca de FLORIANÓPOLIS/SC para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas, para todos os fins de direito.

[LOCAL], [DATA POR EXTENSO]

WINDOOR SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA
CNPJ: 59.623.589/0001-27
MARCOS PAULO REISDORFER
Sócio-Administrador

[RAZÃO SOCIAL DO CLIENTE]
CNPJ: [CNPJ DO CLIENTE]
[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DO CLIENTE]
[CARGO]

TESTEMUNHAS:

Nome: [NOME COMPLETO]
CPF: [CPF]

Nome: [NOME COMPLETO]
CPF: [CPF]

ANEXO TÉCNICO – ACORDO DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS (DPA)

Este Anexo Técnico integra, para todos os fins de direito, o Contrato de Licença de Uso de Software e Prestação de Serviços (SaaS) celebrado entre WINDOOR SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA (OPERADORA) e o CLIENTE (CONTROLADOR), regendo o tratamento de dados pessoais no âmbito da Plataforma Vendor.AI, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018 – LGPD).

---

1. DEFINIÇÕES E PAPÉIS DOS AGENTES DE TRATAMENTO

1.1. Controlador (CLIENTE): [RAZÃO SOCIAL DO CLIENTE] , inscrita no CNPJ sob o nº [CNPJ DO CLIENTE] , a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, definindo a finalidade, os tipos de dados inseridos e a base legal aplicável.

1.2. Operadora (VENDOR.AI): WINDOOR SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº 59.623.589/0001-27 , responsável por realizar o tratamento de dados pessoais em nome e sob as ordens lícitas e documentadas do CLIENTE, limitando-se estritamente às finalidades descritas neste Anexo.

---

2. ESCOPO, NATUREZA E FINALIDADE DO TRATAMENTO

2.1. Contexto do Tratamento: Hospedagem e processamento de dados em plataforma de inteligência artificial para [DESCREVA A FINALIDADE DO SISTEMA, EX: GESTÃO DE OBRAS, ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, INSTALAÇÕES PREDIAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA] .

2.2. Finalidade Específica da IA – Operações Realizadas:
(Marque ou ajuste conforme as funcionalidades reais do sistema)

- Processamento de linguagem natural (NLP) para interação com o usuário;
- Análise de sentimento e emoções em textos;
- Reconhecimento de padrões e recomendação de produtos/serviços;
- Transcrição de áudio/voz para texto;
- Geração de conteúdo textual automatizado;
- Classificação e categorização automática de dados;
- [ADICIONE OUTRAS FINALIDADES ESPECÍFICAS DA SUA IA] .

2.3. Operações de Tratamento Realizadas:

- Coleta (via upload, API ou integração);
- Armazenamento em nuvem criptografada;
- Processamento algorítmico (machine learning);
- Indexação e consulta estruturada;
- Extração de cópias de segurança (backup);
- Eliminação segura ao término contratual.

---

3. CATEGORIAS DE TITULARES DE DADOS AFETADOS
(Marque as categorias aplicáveis)

- Clientes/Pacientes finais do CLIENTE;
- Funcionários/Colaboradores do CLIENTE;
- Fornecedores/Prestadores do CLIENTE;
- Leads e prospects comerciais;
- Usuários da plataforma pública do CLIENTE;
- Outros: [ESPECIFICAR] .

---

4. TIPOS E CATEGORIAS DE DADOS PESSOAIS TRATADOS
(Marque as categorias que seu sistema efetivamente coleta ou processa)

4.1. Dados Pessoais Comuns (Art. 5º, I, LGPD):

- Nome completo / Razão social;
- CPF / CNPJ / RG;
- Endereço residencial/comercial;
- Endereço de e-mail;
- Número de telefone fixo/celular;
- Data de nascimento;
- Gênero;
- Profissão / Cargo;
- Geolocalização (dados de IP ou GPS);
- Dados de navegação (cookies, logs de acesso, endereço IP, porta lógica de origem, data e hora da ação);
- Imagens de perfil (fotos estáticas);
- Dados financeiros/transacionais (valor de compras, histórico de pagamento, dados de fatura);
- Gravações de chamadas (voz);
- Conteúdo de mensagens de texto, e-mails ou chats processados pela IA;
- Outros: [ESPECIFICAR] .

4.2. Dados Pessoais Sensíveis (Art. 5º, II, e Art. 11 da LGPD):
(IMPORTANTE: Se seu sistema processa estes dados, a segurança jurídica precisa ser ainda mais rigorosa.)

- Origem racial ou étnica;
- Convicções religiosas ou filosóficas;
- Opiniões políticas;
- Filiação a sindicato ou organização de caráter religioso/filosófico/político;
- Dados genéticos ou biométricos (ex: reconhecimento facial para login, impressão digital, reconhecimento de íris);
- Dados relativos à saúde ou à vida sexual;
- NENHUM DADO SENSÍVEL É DELIBERADAMENTE TRATADO. O CLIENTE se obriga a não inserir tais dados no Sistema sem autorização expressa e específica da VENDOR.AI.

---

5. MEDIDAS TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DE SEGURANÇA (Art. 46, LGPD)

A VENDOR.AI declara que adota e manterá as seguintes medidas de segurança:

5.1. Controle de Acesso Lógico:

- Segmentação de ambientes (produção, homologação, desenvolvimento);
- Privilégio mínimo e revisão periódica de acessos;
- Autenticação multifator para acessos administrativos;
- Política de senhas fortes e expiração periódica.

5.2. Criptografia e Dados em Trânsito:

- Criptografia TLS 1.3 na transmissão de dados (dados em trânsito);
- Chaves de criptografia gerenciadas por módulo de segurança (HSM/KMS).

5.3. Proteção dos Dados Armazenados:

- Criptografia AES-256 em repouso;
- Backup incremental diário com retenção de [XX, ex: 30] dias;
- Replicação geográfica para fins de Disaster Recovery.

5.4. Monitoramento e Resposta:

- Sistema de detecção de intrusão (IDS/IPS);
- Monitoramento contínuo de logs de segurança (SIEM);
- Plano de Resposta a Incidentes formalizado e testado anualmente.

5.5. Pessoas:

- Confidencialidade contratual com todos os colaboradores;
- Treinamento obrigatório em segurança da informação e LGPD na integração e anualmente.

---

6. SUBCONTRATAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS

6.1. Suboperadores Autorizados. O CLIENTE desde já autoriza a VENDOR.AI a utilizar os seguintes suboperadores essenciais à infraestrutura do serviço:

- Provedor de Infraestrutura de Nuvem (IaaS): [NOME DO PROVEDOR, ex: Amazon Web Services (AWS), Google Cloud (GCP), Microsoft Azure] ;
- Região do Datacenter: [PAÍS/REGIÃO, ex: Brasil (São Paulo)] ;
- Serviço de e-mail transacional: [NOME DO PROVEDOR, ex: SendGrid, Amazon SES] ;
- Outros suboperadores: [ESPECIFICAR] .

6.2. Notificação. A VENDOR.AI notificará o CLIENTE sobre a adição ou substituição de qualquer suboperador com 30 (trinta) dias de antecedência, garantindo ao CLIENTE o direito de oposição justificada. A contratação de suboperador sem notificação configura descumprimento contratual.

---

7. PRAZO E RETENÇÃO

Os dados pessoais serão tratados durante toda a vigência do Contrato. Extinto o contrato, a VENDOR.AI procederá à exclusão definitiva e segura dos dados em até 15 (quinze) dias, conforme Cláusula 8.6 do Contrato, salvo obrigação legal de guarda ou anonimização irreversível dos dados para fins estatísticos.

---

8. REGISTRO DAS OPERAÇÕES DE TRATAMENTO (Art. 37, LGPD)

A VENDOR.AI manterá registro de todas as operações de tratamento de dados pessoais que realizar em nome do CLIENTE, contendo minimamente: tipo de dado tratado, finalidade específica, duração do tratamento e identificação do Encarregado de Dados (DPO), disponibilizando-o ao CLIENTE ou à ANPD quando solicitado formalmente.

---

9. CONTATO DOS ENCARREGADOS DE DADOS (DPO)

ENCARREGADO DA VENDOR.AI (Operadora):
Nome: [NOME DO DPO DA VENDOR.AI]
E-mail: [E-MAIL DO DPO, ex: dpo@vendorai.com.br]
Telefone: [TELEFONE DO DPO]

**

This response is AI-generated, for reference only.